



P U T U S A N

Nomor 493 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **NICO MARITO bin AGUS HARTONO**;
Tempat Lahir : Sabang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/7 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee,
Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR**;
Tempat Lahir : Blang Pidie;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jurong Tanoh Buku, Gampong Cot Ba'U,
Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2025;
Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 31 Juli 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 21 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan kurungan selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone 6s berwarna *pink* dengan nomor kartu SIM 082226990849;
Dikembalikan kepada Anak Korban Mulia Putri binti M. Amin;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Reborn berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1385 LM dengan nomor mesin 2GD4590100 dan nomor rangka MHFJB8EM3J1046074;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Innova Reborn dengan nama pemilik Rahmat Afrizal dengan nomor polisi BL 1385 LM dengan nomor mesin 2GD4590100 dan nomor rangka MHFJB8EM3J1046074: 54P00YW-3;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Not 10S warna biru dengan nomor IMEI 1 35975340998068, yang berisikan 2 (dua) buah akun WhatsApp dengan nomor *handphone* 081916010221 (Tersangka MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR) dengan nomor *handphone* 085279551150 (Tersangka NICO MARITO bin AGUS HARTONO);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar *screenshot* antara Saudara NICO MARITO bin AGUS HARTONO dengan Saudara Syahril Farhan;
- 4 (empat) lembar *screenshot* percakapan WhatsApp antara Saudara Mulia Putri dengan Saudara NICO MARITO bin AGUS HARTONO;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening BSI atas nama MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR;

Tetap pada berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICO MARITO bin AGUS HARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi Anak di wilayah Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NICO MARITO bin AGUS HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana denda sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa NICO MARITO bin AGUS HARTONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa NICO MARITO bin AGUS HARTONO tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
6. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone 6s berwarna merah muda dengan nomor kartu SIM 082226990849;Dikembalikan kepada Saksi Mulia Putri;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Reborn berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1385 LM dengan nomor mesin 2GD4590100 dan nomor rangka MHFJB8EM3J1046074;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Innova Reborn dengan nama pemilik: Rahmat Afrizal dengan nomor polisi BL 1385 LM dengan nomor mesin 2GD4590100 dan nomor rangka MHFJB8EM3 J1046074;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Masrizal;

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix Not 10S warna biru dengan Nomor IMEI 1 35975340998068, yang berisikan 2 (dua) buah akun WhatsApp dengan nomor 081916010221 (milik Terdakwa MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR) dan 085279551150 (milik Terdakwa NICO MARITO);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa NICO MARITO dengan Saksi Syahril Farhan;
- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Saksi Mulia Putri dengan Terdakwa NICO MARITO;
- 1 (satu) lembar hasil cetak rekening BSI atas nama MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR;

Terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa NICO MARITO bin AGUS HARTONO membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 404/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 8 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



melakukan tindak pidana “Perdagangan orang”;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2025/PN Sab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2025/PN Sab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa I, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2025/PN Sab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa II, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 27 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang untuk Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 30 Oktober 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang untuk Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 13 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 8 Oktober 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 27 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 8 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa I pada tanggal 17 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 30 Oktober 2025 untuk Terdakwa I. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum untuk Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang pada tanggal 31 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa II pada tanggal 5 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 13 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum untuk Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum untuk Terdakwa I pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan padahal Provinsi Aceh adalah wilayah dengan otonomi khusus untuk menjalankan Syariat Islam, sehingga Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* belum memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum untuk Terdakwa I tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum untuk Terdakwa II pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa II. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa II seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti dan haruslah dibebaskan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum untuk Terdakwa II dan alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang pada pokoknya adalah:
 - a. Bahwa saat Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk bersama, lalu Terdakwa I meminjam telepon genggam milik Terdakwa II dengan menggunakan kartu SIM milik Terdakwa I;
 - b. Bahwa pada waktu tersebut, Saksi Syahril Fahri alias Kangkung yang merupakan anggota kepolisian menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi percakapan WhatsApp dengan tujuan untuk menanyakan ketersediaan perempuan terkait pelayanan seks komersial;
 - c. Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa I menghubungi Saksi Mulia Putri untuk menindaklanjuti tawaran dari Saksi Syahril Farhan akan tetapi pada awalnya Saksi Mulia Putri menolak tawaran tersebut sebab memiliki pengalaman buruk saat memberikan pelayanan seks komersial kepada Saksi Syahril Farhan;
 - d. Bahwa Terdakwa I meyakinkan Saksi Mulia Putri bahwa yang menggunakan jasanya bukanlah Saksi Syahril Farhan alias Kangkung, melainkan rekannya yang baru datang dari Banda Aceh. Selain itu, Terdakwa I pula meyakinkan Saksi Mulia Putri bahwa akan menerima bayaran cukup besar;
 - e. Bahwa setelah itu Saksi Mulia Putri akhirnya menyanggupi tawaran tersebut dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Adapun yang menjadi pembagian adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Mulia Putri, sedangkan sisanya adalah untuk Terdakwa I;

- f. Bahwa Terdakwa I kemudian menawarkan kepada Saksi Syahril Farhan untuk membuka kamar di Hotel Putra Salju, akan tetapi Saksi Syahril Farhan menolak karena hotel tersebut kurang representatif untuk rekannya yang memiliki banyak uang dan menentukan untuk membuka kamar di Hotel Pasifik Plaza, Jalan Oentoeng Soerapati, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- g. Bahwa pada pukul 19.30 WIB Para Terdakwa kemudian mengambil mobil Kijang Innova Reborn warna hitam, Nomor Polisi BL 1385 LM yang sebelumnya telah dipesannya kepada Saksi Masrizal dengan biaya penyewaan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penyewaan satu hari. Setelah itu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- h. Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa I datang menuju Hotel Pasifik Plaza dan bertemu dengan Saksi Linda untuk membayarkan uang muka penyewaan 1 (satu) kamar atas nama Syahril Farhan alias Kangkung;
- i. Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang untuk mengajak Terdakwa II pergi ke kolam pemandian air panas di Jaboi;
- j. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I menyempatkan diri untuk menjemput Saksi Mulia Putri di rumahnya yang terletak di Jurong Cot Batre, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- k. Bahwa Para Terdakwa mengantarkan Saksi Mulia Putri ke Hotel Pasifik Plaza untuk bertemu dengan Saksi Syahril Farhan alias Kangkung. Selama dalam perjalanan antara Para Terdakwa dan Saksi Mulia Putri tidak ada melakukan percakapan apapun;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Bahwa sesampainya di Hotel Pasifik Plaza, Terdakwa I mengantarkan Saksi Mulia Putri ke dalam hotel. Sementara itu Terdakwa II menunggu di dalam mobil;
- m. Bahwa di dalam hotel, Terdakwa I dan Saksi Mulia Putri bertemu dengan Saksi Syahril Farhan untuk menuju ke kamar 203 di mana telah menunggu seorang lelaki paruh baya yang berencana akan menyewa jasa seks komersial Saksi Mulia Putri. Lelaki tersebut duduk di atas kasur dalam kamar yang telah disewa tersebut;
- n. Bahwa Saksi Syahril Farhan kemudian melakukan pengiriman uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI nomor rekening bank BSI 7271212571 atas nama Muhammad Fadhil Maulidzar (Terdakwa II) sebagai uang muka penyewaan jasa seks komersial, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah jasa pelayanan seksual selesai dilaksanakan. Di mana nomor rekening BSI milik Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I pada saat Para Terdakwa duduk di warung kopi Piyoh;
- o. Bahwa tak berapa lama setelah pengiriman uang tersebut, datanglah tim Satuan Reserse dan Kriminal Resor Kota Sabang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan Saksi Mulia Putri untuk diperiksa lebih lanjut;
- p. Bahwa Saksi Mulia Putri pada saat tindak pidana terjadi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Saksi Mulia Putri;
- Bahwa dari fakta tersebut terlihat keterkaitan Terdakwa II dalam perkara *aquo* adalah *handphone* milik Terdakwa II yang dipinjam oleh Terdakwa I untuk menghubungi Saksi Syahril Fahri alias Kangkung dan nomor rekening atas nama Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima transfer uang dari Saksi Syahril Farhan;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan suatu hal yang janggal apabila tidak ada pembicaraan atau percakapan yang mengawali sebelumnya atas peristiwa di atas padahal peminjaman *handphone* serta nomor rekening



merupakan hal yang tidak lazim dilakukan tanpa ada tujuan yang menyertainya dihubungkan dengan tidak ada percakapan sewaktu Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Mulia Putri saat di dalam mobil lalu mengantarkan Saksi Mulia Putri ke Hotel Pasifik Plaza padahal Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke pemandian air panas di Jaboi. Oleh karena itu dapat diyakini Terdakwa II telah mengetahui rencana dari perbuatan Terdakwa I sehingga memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengeksploitasi Saksi Mulia Putri dengan mendapatkan keuntungan atas itu;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu Terdakwa II tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa namun demikian, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Pasal 622 Ayat (1) huruf q *juncto* Pasal 622 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ketentuan pasal mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut pengacuaannya diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang memuat unsur-unsur dan ancaman pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II *judex juris* menggunakan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam perkara *a quo*;



- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bersifat alternatif maka *judex juris* menilai pidana penjara tepat diterapkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dengan demikian maka pidana terhadap Terdakwa I akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum untuk Terdakwa I dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 404/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 8 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum untuk Terdakwa II tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa II bertentangan dengan nilai dan norma di Aceh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SABANG** untuk Terdakwa I. **NICO MARITO bin AGUS HARTONO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **NICO MARITO bin AGUS HARTONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 404/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 8 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan untuk Terdakwa I. **NICO MARITO bin AGUS HARTONO** menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SABANG** untuk Terdakwa II. **MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 31 Juli 2025 khusus terhadap Terdakwa II. **MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR** tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II. **MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perdagangan Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone 6s berwarna merah muda dengan nomor kartu SIM 082226990849;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Dikembalikan kepada Saksi Mulia Putri;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Reborn berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1385 LM dengan nomor mesin 2GD4590100 dan nomor rangka MHFJB8EM3J1046074;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Inova Reborn dengan nama pemilik Rahmat Afrizal dengan nomor polisi BL 1385 LM dengan nomor mesin 2GD4590100 dan nomor rangka MHFJB8EM3J1046074;

Dikembalikan kepada Saksi Masrizal;

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix Not 10S warna biru dengan Nomor IMEI 1 35975340998068, yang berisikan 2 (dua) buah akun WhatsApp dengan nomor 081916010221 (milik Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR) dan 085279551150 (milik Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO dengan Saksi Syahril Farhan;
- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Saksi Mulia Putri dengan Terdakwa I. NICO MARITO bin AGUS HARTONO;
- 1 (satu) lembar hasil cetak Rekening BSI atas nama MUHAMMAD FADHIL MAULIDZAR bin ZAKARIA ISBAR;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **Kamis tanggal 29 Januari 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/Pid.Sus/2026